



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
א. שרייבר

תובעת ח.פ. 513889998 הולי סיטי השקעות וניהול בע"מ, אחר
באמצעות ב"כ: עו"ד שושני אמיר

נתבעים	נגד	
1	נציגות הבית המשותף ברחוב אבלס ולטר 9 ירושלים	
2	סגל נועה גיטל,	
3	צוויג גר	
4	אריאס גרייס, אחר	
5	פילפסון בנימין יצחק	
6	פילפסון גרייס	
7	גלאט אהרון אלי	
8	גלאט מרגורי	
9	ברלי שחר צבי	
10	ברלי ניבה	
11	ברמיש מייקל סטיבן	
12	ברמיש דבורה ג'וי	
13	קרול נפתלי (נסגר)	
14	קרול רות (נסגר)	
15	בן אבו ג'קי	
16	בן אבו ולרי רות	
17	מוגילנר אלון ירוחם	
18	מוגילנר מירה	
19	אקשטיין דוד	
20	לינדנבאום נתן	
21	לינדנבאום יוכבד	
22	פולד דברה אן	
23	פרחי גלעד	
24	פרחי רחלי	
25	דנטלסקי בוריס	
26	דנטלסקי סולה	
27	שר אלן מוריס	
28	שר הלן	
29	בורוויק איתן למה	



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בורויק אילנה שירה	30
אהרונסון מארק	31
אהרונסון מאטיס	32
וידר מייקל דוד	33
וידר מילדרד קרול	34
חתן אריאלה	35
טקוזינר שלמה	36
רוזנברג סידני הריס	37
רוזנברג מישל תמר	38
איזנברג טסיאר הלנה פריסיל רוז	39
בראדט אברהם יצחק	40
בראדט פנינה	41
מזל מארק ישראל	42
מזל הינדי אסתר	43
טרגין מרק אירוין	44
טרגין עדינה טובה	45
שבט שושנה	46
בורויק גורדון פרץ	47
בורויק פייג שטרן	48
ריבאק אלי אשר	49
ריבאק קרן גניפר	50
טרגין ברוס קווין	51
כהנא מישל חנה	52
מייזל הוארד	53
מייזל פיליס גייל	54
הבר אהרון ברוך	55
הבר מרים אסתר	56
קרן סטני פרנק	57
גורדון מרלה	58
פריסט גרינברג דפנה רינה	59
ונונו גליה	60
נחמן סטיבן צבי	61
נחמן נעמי שרה חיה	62
פישל סיני רחל	63
בוהדנה אלברט	64
בוהדנה אליאן	65
סוקניק חיים נתן	66
סוקניק רחל מירה	67
לוי אלן מארק	68
לוי מרי פרנס	69



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יפה סנדר אברהם	70
יפה סוזן הופ	71
בורשטין חנה	72
איסן חיים ויקטור	73
איסן חדד ניקול קמונה	74
קרקאואר שאול	75
קרקאואר מזל	76
מורלי אברהם	77
מורלי אורה חיה	78
לייפר אלדן	79
לייפר אוולין סלין	80
קרנצלר אליוט מארק	81
קרנצלר עדינה	82
האגודה למען בית מדרש למורים מזרחי	83
שווארץ סטיבן סילבר	84
אלטרס איל	85
אלטרס רוזנברג רחל	86
וידר משה	87
וידר נורית	88
לוי רוברט צארלס	89
לוי לורה רות	90
גולדשטיין הלל יהודה	91
פינקלשטיין שי	92
פינקלשטיין בילהה	93
סמסון ישראל מארק	94
סמסון באן סוזן רוז	95
פישביין גודי אליזבט	96
ויינשטיין אדם	97
קגנר ג'פרי אלן	98
קגנר אליסה רות הכט	99
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עוז	

נציגות הבית המשותף ברחוב אבלס ולטר 9 ירושלים	1
סגל נועה גיטל	2
צוויג גרי	3
אריאס גרייס	4
פילפסון בנימין יצחק	5

תובעים שכנגד
בתיק: 1/267/2022



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פיליפסון גרייס	6
גלאט אהרון אלי	7
גלאט מרגורי	8
ברלי שחר צבי	9
ברלי ניבה	10
ברמיש מייקל סטיבן	11
ברמיש דבורה ג'וי	12
קרול נפתלי (נסגר)	13
קרול רות (נסגר)	14
בן אבו ג'קי	15
בן אבו ולרי רות	16
מוגילנר אלון ירוחם	17
מוגילנר מירה	18
אקשטיין דוד	19
לינדנבאום נתן	20
לינדנבאום יוכבד	21
פולד דברה אן	22
פרחי גלעד	23
פרחי רחלי	24
דנטלסקי בוריס	25
דנטלסקי סולה	26
שר אלן מוריס	27
שר הלן	28
בורוויק איתן למה	29
בורוויק אילנה שירה	30
אהרונסון מארק	31
אהרונסון מאטיס	32
וידר מייקל דוד	33
וידר מילדרד קרול	34
חתן אריאלה	35
טקוזינר שלמה	36
רוזנברג סידני הריס	37
רוזנברג מישל תמר	38
איזנברג טסיאר הלנה פריסיל רוז	39
בראדט אברהם יצחק	40
בראדט פנינה	41
מזל מארק ישראל	42
מזל הינדי אסתר	43
טרגין מרק אירוויין	44
טרגין עדינה טובה	45



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבט שושנה	46
בורוויק גורדון פרץ	47
בורוויק פייג שטרן	48
ריבאק אלי אשר	49
ריבאק קרן גניפר	50
טרגין ברוס קווין	51
כהנא מישל חנה	52
מייזל הווארד	53
מייזל פיליס גייל	54
הבר אהרון ברוך	55
הבר מרים אסתר	56
קרן סטני פרנק	57
גורדון מרלה	58
פריסט גרינברג דפנה רינה	59
ונונו גליה	60
נחמן סטיבן צבי	61
נחמן נעמי שרה חיה	62
פישל סיני רחל	63
בוהדנה אלברט	64
בוהדנה אליאן	65
סוקניק חיים נתן	66
סוקניק רחל מירה	67
לוי אלן מארק	68
לוי מרי פרנס	69
יפה סנדר אברהם	70
יפה סוזן הופ	71
בורשטין חנה	72
איסן חיים ויקטור	73
איסן חדד ניקול קמונה	74
קרקאואר שאול	75
קרקאואר מזל	76
מורלי אברהם	77
מורלי אורה חיה	78
לייפר אלדן	79
לייפר אוולין סלין	80
קרנצלר אליוט מארק	81
קרנצלר עדינה	82
האגודה למען בית מדרש למורים מזרחי	83
שווארץ סטיבן סילבר	84
אלטרס איל	85
אלטרס רוזנברג רחל	86



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וידר משה	87
וידר נורית	88
לוי רוברט צארלס	89
לוי לורה רות	90
גולדשטיין הלל יהודה	91
פינקלשטיין שי	92
פינקלשטיין בילהה	93
סמסון ישראל מארק	94
סמסון באן סוזן רוז	95
פישביין גודי אליזבט	96
ויינשטיין אדם	97
קגנר ג'פרי אלן	98
קגנר אליסה רות הכט	99
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עוז	

נגד

ח.פ. 513889998 הולי סיטי השקעות וניהול בע"מ, אחר
באמצעות ב"כ: עו"ד שושני אמיר

נתבעת שכנגד

פסק דין

עניינו של ההליך הוא חוב נטען של נציגות ובעלי דירות כלפי מתחזק בגין ניהול הבית המשותף מחד, וטענות של הנציגות ובעלי הדירות ששילמו למתחזק סכומים שלא היה מקום לחייבם בהם.

1. התובעת והנתבעת שכנגד (להלן – התובעת) שימשה בזמנים הרלוונטיים להליך כמתחזק בבית המשותף ברחוב אבלס וולטר 9 בירושלים, הידוע כ"בית הנציב" (להלן – הבית המשותף). הבית המשותף טרם נרשם ככזה, והוא כולל אגף מסחרי ואגף מגורים, וכן קומות מרתף המשמשות לחניה ולמחסנים. הנתבעים והתובעים שכנגד (להלן – הנתבעים) הם נציגות בעלי הדירות ובעלי הדירות באגף המגורים בבית המשותף.

2. החיובים על פי ההתקשרות בין בעלי הדירות לתובעת החלו מיום 1.10.2020 וההתקשרות הסתיימה ביום 31.1.2022.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת הגישה כתב תביעה כנגד הנתבעים במסגרתו טענה כי על הנתבעים לשלם לה חוב בסך של 122,403.38 ₪ כהחזר עלויות אחזקה ששולמו על ידה ולא הוחזרו על ידי הנתבעים בניגוד להסכם הניהול שבין הצדדים. לטענתה, בשל טעות חשבונאית, לא כללה בחשבון ההוצאות שנעשה בחודש 10/21 סך של 105,105 ₪, ועל פי דרישת הנציגות, השיבה את הסכום, אולם לאחר מכן התגלתה הטעות ועל כן כתב התביעה כולל את השבת הסכום האמור ודרישת סכום חוב נוסף של 17,298.38 ₪.

4. הנתבעים הגישו תביעה שכנגד, במסגרתה טענו שהתובעת גבתה מהם סכומים שלא הייתה אמורה לגבות, ועל כן יש לקזז את החוב הנטען כנגד אותם סכומים ואף התובעת חייבת להם סכומים העולים על החוב הנטען. לטענתם על התובעת להשיב להם סך של 212,218 ₪ ומתוכו יש לקזז את חובה הנטען של התובעת.

5. בדיון מקדמי שהתקיים ביום 18.1.2023 עלה שהנתבעים אינם חולקים על כך שעל פי חשבונות התובעת הם אמורים לשלם לה את סכום התביעה העיקרית, אלא שלטענתם, הם זכאים לקזז את סכום התביעה והתובעת אף חייבת להם סכומים נוספים מעבר לכך, בשל הנטען בתביעה שכנגד (עמוד 12 לפרוטוקול הדיון שורות 17-20). משכך, נקבע כי על הנתבעים (התובעים שכנגד) להגיש ראיותיהם תחילה.

6. ביום 20.6.2023 התקיימה ישיבת הוכחות לאחריה הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

טענות הנתבעים

7. לטענת הנתבעים, התובעת נתנה שירותים ברמה ירודה אולם גבתה דמי ניהול בשיעור גבוה מהמקובל. בסופו של דבר הוחלט על סיום ההתקשרות עם התובעת וההתקשרות הסתיימה ביום 31.1.2022. בתום רבעון שלישי של שנת 2021 נערכו חשבונות ונמצא שקיימת גבייה ביתר, והתובעת השיבה לנתבעים סך של 105,105 ₪, לאחר שהתובעת ערכה מספר בדיקות בעניין. ככל שיימצא שהנתבעים חייבים את הסכום, לאור התנהלות התובעת יש להורות על תשלומם ללא ריבית הצמדה או הוצאות משפט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. באשר להשבה, לטענת הנתבעים התובעת גבתה בתקופת השירות סכומים שלא כדין. הנתבעים פרטו סוגי תשלומים שונים ומדוע לטענתם על התובעת להשיבם.

9. באשר לחלק מהתשלומים נטען שהתובעת גבתה כספים לביצוע תיקונים שהאחריות לביצועם הייתה מוטלת על הקבלן שבנה את הבניין, אולם מכיוון שהקבלן הוא שמינה אותה, העדיפה התובעת לתבוע את הדיירים ולא את הקבלן.

10. באשר לחלק אחר של התשלומים נטען שהתובעת הוציאה הוצאות שאינן בגדר הוצאות משותפות, ללא קבלת אישור מראש של הנציגות.

11. בנוסף לטענתם, התובעת חייבה את כלל הדיירים בסכומים שאמורים היו להיות מוטלים על דיירים מסוימים.

12. בנוסף נגבו תשלומים כפולים של מע"מ על מע"מ.

13. בנוסף, התובעת התקשרה עם סוכן ביטוח בשל קשריו עם גורמים בתובעת, והסכימה לשלם לו סכומים גבוהים מהמקובל ורק בלחץ הנציגות הסכימו להפחיתם.

14. חלוקת התשלומים המשותפים לבניין המגורים ולבניין המסחרי נעשתה בקביעה שרירותית של התובעת.

טענות התובעת

15. יש לדחות את טענת הנתבעים לדחיית התביעה העיקרית שכן נקבע בעבר שאין מחלוקת על חובת הנתבעים לשלם את הסכמים.

16. הנתבעים הרחיבו חזית לעניין הטענות שבתביעה שכנגד בכך שרק בדיון ההוכחות העלו לראשונה טענות לעניין הסכם הניהול, לעניין הדרישה לדיווח טרם ביצוע כל הוצאה ולעניין רכיב של 13% בדמי הניהול, שהופיע בכתב התביעה שכנגד ללא כל הסבר. בחקירה נטען שמדובר בתשלום עבור עובדת של התובעת ובסיכומים נטען שמדובר במע"מ ובכפל חיובים ושכר עובדים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. באשר לטענות הנוגעות לקבלן או ליזם – אין מחלוקת שההוצאות הוצאו בפועל לצורך ניהול הבניין וככל שיש לנתבעים טענות כלפי גורם אחר, באפשרותם לנהל מולו הליך, והתובעת אינה אמורה לייצגם מול הקבלן.

18. באשר לטענות בדבר אי ידוע הנציגות לא הוצגה כל הוצאה שהנתבעים הראו שהיא מיותרת ואילו ידעו עליה מראש היו מונעים אותה.

19. באשר להוצאות פרטניות – התובעת התייחסה בסיכומיה לכל אחת מההוצאות הנטענות.

20. באשר לטענה בדבר חיובים כפולים – התובעת שילמה מע"מ בהתאם לחובה על פי דין, ובכך חייבה את הנתבעים. לתובעת הייתה זכות על פי הסכם הניהול לגבות בנוסף 13% כדמי ניהול, בתוספת מע"מ.

21. באשר לסוכן הביטוח, החברה הציעה את הפוליסה הזולה ביותר שיכולה הייתה להציע ולאחר מכן פעלה להשיג פוליסה זולה יותר. התובעת אף הציעה לנתבעים לעשות ביטוח עם סוכן אחר משלהם והם בחרו שלא לעשות זאת. בכל מקרה ב-5/21 בוטלה הפוליסה הקיימת והחלפה והדיירים קיבלו החזר על החודשים הנותרים עד לסיום הפוליסה.

22. התובעת התייחסה לטענות הנתבעים באשר לסוגי התשלומים השונים שפורטו בסיכומים.

דיון והכרעה

23. באשר לתביעה עיקרית מכיוון שהנתבעים לא העלו טענות באשר לתחשיבי התובעת בעניין, אלא בכל הנוגע לזכותם לקיזוז, כעולה מדברי בא כוחם במסגרת הדיון המקדמי מיום 18.1.2023, אני קובעת כי על הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 122,403.38 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באשר לטענת הנתבעים שבסיכומי התובעת נזנחה הטענה באשר לאופן חלוקת החוב בין בעלי הדירות, הטענה נדחת, הן משום שמהדברים שנאמרו מטעם הנתבעים בדיון מיום 18.1.2023 עולה במשתמע כי אין להם טענות בנוגע לסכום האמור, ועל כן ישיבת ההוכחות נקבעה לצורך הוכחת הנטען בתביעה שכנגד, והן משום שרובו הגדול של הסכום האמור הוא סכום שהתובעת השיבה בטעות לנציגות, ולא באופן פרטני לבעלי הדירות (ר' סעיף 7 לכתב התביעה העיקרי, אשר לא הוכחש לעניין עצם ההשבה לחשבון הנציגות), ועל כן הנציגות, שמלכתחילה טענה שיש להשיב את הסכום לקופתה, אינה יכולה להחזיק כיום בחבל משני קצותיו, ולטעון שהסכום האמור היה אמור לשוב לקופתה, אולם משהתגלתה הטעות, בעלי הדירות הם שצריכים להיות מחויבים בהשבתו.

24. באשר לתביעה שכנגד, הנתבעים והתובעים שכנגד העלו טענות כלפי תשלומים מסוגים שונים, שלטענתם נגבו מהם על ידי התובעת, אף שלא הייתה הצדקה לגבות אותם, ועל כן על התובעת להשיבם. להלן אתייחס לטענות.

25. הבסיס להתחייבויות של הצדדים זה כלפי זה, הוא הסכם הניהול עליו חתומים בעלי הדירות בבית המשותף (הנתבעים 99-2) מול התובעת. נוסח ההסכם צורף כנספח 1 לתצהיר מיטל לוי מטעם התובעת (להלן – הסכם הניהול), ואין מחלוקת על כך שבעלי הדירות חתמו על נוסח כאמור.

26. כפי שנקבע ברע"א 6394-15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו 17.3.2016), סכסוך מסוג זה, שעניינו התקשרות עם מתחזק לעניין הוצאות החזקת הרכוש המשותף, נמצא בסמכות המפקח על רישום מקרקעין:

"המפקח מוסמך לדון בסכסוכים שעניינם חובת השתתפות בהוצאות הנובעות מהתקשרות עם מתחזק גם כאשר הכלל בדבר התקשרות עם מתחזק נקבע מכוח הסכמי ניהול. מאחר שהתקשרות עם מתחזק כרוכה מניה וביה בתשלום עבור החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף, מוסמך המפקח לדון גם בסכסוכים בדבר התקשרות עם מתחזק ככל שהם נובעים [מסעיף 58 לחוק](#)".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. סעיף 5(א) להסכם הניהול קובע שחברת הניהול תחייב את הבעלים בהוצאות הכרוכות בניהול ובביצוע השירותים עבור הבית המשותף לפי חלקם היחסי מכלל שטח הבניין. סעיף 5(ו) קובע שחברת הניהול תהא רשאית, לאחר מתן הודעה מראש, לייחס הוצאות מסוימות לסוג מסוים של בעלי יחידות ותפעל עד כמה שניתן לחלק את ההוצאות בין אגפי הבניין.

סעיף 6(א) להסכם הניהול קובע ששכר הניהול של חברת הניהול יהיה 13% מחלקו היחסי של בעל הדירה בכלל ההוצאות, בתוספת מע"מ.

סעיף 8 להסכם הניהול קובע בין היתר את חובת חברת הניהול לנהל ספרי חשבונות מפורטים ואת זכות העיון של בעלי הדירות בספרי החשבונות ובמסמכים הנוגעים להם.

28. מכיוון שמדובר בסכומים ששולמו בפועל על ידי הנתבעים, על בסיס דרישות שהוצגו להם על ידי התובעת בעבר, וכעת טוענים הנתבעים שהתובעת גבתה מהם תשלומים כאמור אף שלא הייתה זכאית לכך, הרי שנטל ההוכחה על הנתבעים להוכיח שגביית הסכומים האמורים נעשתה בניגוד להסכם הניהול, ובניגוד לחובתם להשתתף בתשלומים כאמור על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין).

יובהר בהקשר זה שהוראות הסכם הניהול בנוגע לחלוקת הוצאות הרכוש המשותף בין בעלי הדירות גוברת על ברירת המחדל שבסעיף 58 לחוק המקרקעין, שכן הנתבעים לא חלקו על כך שכל בעלי הדירות חתמו על נוסח הסכם הניהול, ועל כן חל סעיף 6(א)(3) לחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973 אף טרם רישום הבית המשותף [ר' ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' פנחס וחיה מרכוס ואח' (נבו) 24.11.86].

חובבים שלטענת הנתבעים היה מקום לדרוש אותם מהקבלן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. הנתבעים אינם חולקים על כך שהתובעת ביצעה בפועל את התשלומים האמורים, ואינם חולקים על כך שהתשלומים בוצעו כחלק מתחזוקת הרכוש המשותף, אלא שלטענתם, היה על התובעת לגבות תשלומים אלו מהקבלן ולא מבעלי הדירות, לאור אחריות הקבלן על פי חוק המכר. הבסיס לטענת הנתבעים הוא שהקבלן הוא שמינה את התובעת כחברת ניהול לפרויקט והתנהלותה בכך שביקשה את הסכומים מבעלי הדירות ולא מהקבלן היא חסרת תוס לב. במסגרת תשלומים אלו נכללים תשלום עבור אישור תקינות מעלית, הדרכה למכפילי חניה, עיצוב שילוט לחניה ודרישת תשלום עבור דירות שהקבלן מחזיק בהן ולא משלם עבורן דמי ניהול.

באשר לתשלומים שבוצעו בפועל על ידי התובעת, לא הוכיחו הנתבעים שחובת הקבלן הייתה לשלם תשלומים כאמור, ובכל מקרה, אחריות הקבלן הנתענת על פי חוק המכר היא אחריות כלפי בעלי הדירות ולא כלפי התובעת. כמו כן טענת הנתבעים שנהוג שחברת ניהול היא שליחת הדיירים מול הקבלן לא הוכחה אלא נטענה באופן כללי על ידי וידר מטעם הנתבעים, ואין לה כל ביטוי בהסכם הניהול. לכן, ככל שבעלי הדירות סברו שעל הקבלן לבצע את השירותים האמורים, היה עליהם לפנות לקבלן בדרישה לבצעם. אולם בפועל עולה כי התובעת היא ששילמה עבור ביצוע השירותים האמורים, ועל כן, בהתאם להסכם הניהול, על הנתבעים לשאת בחלקם בתשלומים אלו. אין בכך כדי לגרוע מזכות הנתבעים לדרוש השבת סכומים כאמור מהקבלן, ככל שהם סבורים שעליו להשיבם.

סכומים כאמור כוללים את הסך של 1,245 ש"ח להפעלה ראשונית של המעלית, סך של 380.34 ₪ בגין הדרכה על מכפילי החניה (בניגוד לטענת הנתבעים בסיכומיהם שלא קיימת קבלה על הסכום האמור, בחקירתו הנגדית של עד הנתבעים וידר, עלה שהוא מודה שקיימת קבלה על סכום זה – ר' פרוטוקול הדיון מיום 20.6.2023 עמוד 12 שורות 14-31), סך של 4,550 ₪ לעיצוב שילוט לחניון, 8,333.33 ₪ בגין סימון החניות בחניון.

ביצוע הוצאות ללא קבלת אישור מהנציגות

30. הנתבעים לא הצביעו על כל הוראה חוזית או אחרת המחייבת את התובעת לפנות לנציגות לפני הוצאת סכומים שאינם דחופים לצורך תחזוקת הרכוש המשותף. כמו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כן עולה כי הסכומים שולמו בפועל על ידי בעלי הדירות, והם או הנציגות לא טענו בזמן אמת כי לא חלה עליהם חובת תשלום. גם אם במסגרת יחסי הצדדים הייתה ציפייה לכך שהתובעת תפנה לנציגות לפני הוצאת סכומים כאמור, הרי שהנתבעים לא הצביעו על סכומים מסוימים שלטענתם לא היו מאשרים לתובעת להוציאם ככל שהיו יודעים על הכוונה להוציאם, ועל כן לא ניתן לקבל את טענתם הכללית בעניין שאינה מתייחסת לסכומים מסוימים, ולפיכך הטענה נדחית. באשר לטענות האחרות שנטענו על ידי בנוגע לסכומים מסוימים, תינתן התייחסות נפרדת במסגרת פסק הדין.

חוב כלל הדיירים בהוצאות של דיירים מסוימים

31. הנתבעים טוענים שבאשר למכפילי החניה, יש לחייב רק את בעלי הדירות המשתמשים במכפילים ולא את כל בעלי הדירות. משום כך, דורשים הנתבעים השבת סך של 25,059 ₪ ששולם לטענתם לפרומוט ולטרייגרמן בתאריכים 9.12.2021 ו-4.7.2021. הנתבעים מפנים בעניין זה לחשבוניות שצורפו כנספח 14 לתצהיר וידר מטעמם. החשבוניות מתייחסות לסכומים גבוהים יותר שבהם חויבו הן אגף המגורים והן האגף המסחרי, והנתבעים לא הבהירו כיצד הגיעו למסקנה שחויבו בסכום הנטען. לעומת זאת בתצהיר מיטל לוי מטעם התובעת ניתן הסבר בסעיף 23 לחשבוניות האמורות, והובהר כי התובעים חויבו בסך של 16,560.88 ₪ בגין רכיב זה, המהווה 40% מהסכום הכולל, בהתאם להיקף מכפילי החניה בהם משתמשים בעלי דירות מבניין המגורים.

גם באשר לסכום המופחת שעולה ששולם על ידי הנתבעים, טענת הנתבעים בעניין זה נדחית.

ראשית, הנתבעים לא הצביעו על כל בסיס לטענתם לפיה החובות הנוגעים למכפיל החניה צריכים להיות מוטלים רק על בעלי הדירות המשתמשים בו.

שנית, גם אם אכן היה על התובעת לחייב רק את משתמשי מכפיל החניה בחובות הנוגעים למכפיל, הרי שהיה על התובעים להוכיח מי מבעלי הדירות, מבין התובעים שכנגד, שילם ביתר לתובעת וכמה שילם ביתר, שהרי מי ששילם את הסכומים על פי הסכם הניהול הם בעלי הדירות ולא הנציגות. חלק מבעלי דירות כאמור, הם חלק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהתובעים שכנגד המשתמשים במכפילי החניה, ועל כן לא רק שאין מקום להשיב להם כספים, אלא שלאור הנטען, יש לחייבם להשיב כספים לבעלי דירות אחרים שאינם משתמשים במכפילי החניה. מכיוון שלא הוכח מהם הסכומים שנגבו ביתר, ומאלו בעלי דירות, כאשר לפחות מחלקם משתמע מטענת התובעים שלא נגבו סכומים ביתר אלא בחסר, הרי שלא הוכח הנטען בעניין זה. התובעים לא חולקים על כך שהסכום שולם בפועל על ידי התובעת, ולפיכך מדובר לכל היותר בתשלום שהיה מקום לחלקו בדרך אחרת בין בעלי הדירות, התובעים שכנגד, אך לא בסכום שבעלי הדירות, כולם יחד, זכאים להשבתו.

32. באשר לסך של 4,454.88 ₪, טענו התובעים שמדובר בסכום ששולם בגין 2 חניות במכפילי החניות שאינן שייכות לבעלי דירות בבניין המגורים אלא לבעל יחידה בבניין המסחרי. לטענתם, לבעלי הדירות בבניין המגורים 34 חניות ולא 36 כפי שנטען על ידי התובעת. התובעים לא הוכיחו מהו הבסיס לטענה זו, אלא התבססו על טענת מר וידר מטעמם שדייר בשם אמסלם חונה ב-2 מהחניות האמורות (פרוטוקול הדיון מיום 20.6.23 עמוד 19 שורות 39-46). לעומת זאת, מתצהיר מיטל לוי מטעם התובעת עולה שדיירים פנו אליה וטענו שמכרו חניות שמשויכות למגורים לאחד מבעלי היחידות באגף המסחרי, אולם לא סיפקו הוכחה לכך, ועל כן לא ביצעה שינוי בחישוב (סעיף 24 לתצהירה), דבר שלא נסתר בחקירתה הנגדית. משכך, לא הוכח על ידי התובעים ש-2 מהחניות שחויבו אינן שייכות לבעלי הדירות בבניין המגורים.

טענה בדבר חיובים כפולים של מע"מ

33. לטענת התובעים, התובעת גבתה "מע"מ על מע"מ" וכן גבתה תשלום נפרד עבור שכר העובדים, כאשר לטענתם שכר העובדים אמור להיכלל בחישוב הכללי של הרווח מדמי הניהול.

34. דין טענת התובעים בעניין זה להידחות.

ראשית, התובעים לא הראו כל תחשיב המראה כיצד הגיעו לסכום שלטענתם יש להשיב להם (59,941.65 ₪), ומהאופן בו הוצג במסמכי התובעים, עולה כי כוונתם לכל שכר הניהול בהיקף של 13% מכלל ההוצאות, שהיה על התובעים לשלם לתובעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בגין שירותי הניהול. הנתבעים לא הבהירו מדוע לטענתם הם זכאים לכל שכר הניהול כאשר אין מחלוקת שהתובעת אכן נתנה שירותי ניהול לנתבעים, גם אם לא לשביעות רצונם, והם התחייבו על שכר כאמור במסגרת ההסכם שנחתם עמה. מכל מקום, הנתבעים לא הראו כל תחשיב הקושר בין טענותיהם בעניין לסכום שצוין בהקשר זה.

שנית, טענתם של הנתבעים לעניין גביית "מע"מ על מע"מ" אינה מובנת. על פי הסכם הניהול, התובעת זכאית לשכר ניהול בהיקף של 13% מגובה ההוצאות, בתוספת מע"מ. דהיינו, המע"מ הוא תוספת לשכר הניהול, שהתובעת כחברה בע"מ זכאית לגבות, ואין לו קשר למע"מ ששולם, ככל ששולם, כחלק מההוצאות (כגון במסגרת תשלום חשבונות לגורמי חוץ). גם טענת הנתבעים ששכר עובדי התובעת אמור להיכלל בחישוב שכר התובעת לא הוכחה, והנתבעים לא הפנו לכל בסיס לטענה זו בהסכם הניהול. גם ההיגיון שבטענה זו אינו מובן – מדוע יש להבחין בין הוצאה שהוצאה לצורך ניהול הבניין באמצעות תשלום לגורם חיצוני, לבין הוצאה כאמור ששולמה כשכר עבודה לעובד התובעת שביצע את העבודה הנדרשת.

שלישית, האסמכתאות אליהן הפנו הנתבעים לתמיכה בטענותיהם בעניין אינן תומכות בהן. עד הנתבעים לא הצליח להסביר בעדותו כיצד חישב את הסכום האמור, ואף סתר בדבריו את האמור בתצהירו, ולבסוף טען ש"מדברים על עקרונות ולא על החישוב המספרי" (פרוטוקול הדיון מיום 20.6.2023 עמוד 21 שורות 18-50 עמוד 22 שורות 1-3).

תשלום בגין פוליסת הביטוח של בנין המגורים

35. הנתבעים טוענים של התובעת להשיב להם סך של 10,034.68 ₪ בגין רכיב זה, משום שצורפו תחילה לפול ביטוחי, דבר שייקרא את פוליסת הביטוח שלהם.

טענת הנתבעים נדחית ממספר נימוקים.

ראשית, אין מחלוקת שהנתבעת שילמה בפועל את הוצאות הפוליסה של הנתבעים, ואף שבהמשך בוטלה הפוליסה והחלפה בפוליסה זולה יותר, לא הוכח שעצם ההתקשרות בפוליסה היקרה בתחילה נבעה מהפרת חוזה על ידי התובעת. מתצהיר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מיטל לוי מטעם התובעת עלה שלאחר שהועלתה טענה מטעם בעלי הדירות לעניין מחיר הפוליסה, הוצע לבעלי הדירות לפנות לסוכן אחר לביצוע הפוליסה ובכך אף לחסוך את הוצאות הניהול על התקשרות זו, ולאחר מכן אכן בוטלה הפוליסה (ר' סעיף 21 לתצהיר מיטל לוי וכן נספח 16 לתצהירה).

שנית, לא הוכח שהנתבעים שילמו את הסכום שנטען על ידם ששולם ביתר. להפך, מעדות התובעת (סעיף 21 לתצהיר מיטל לוי) עולה שהפוליסה בוטלה בחודש 5/21 והוחזר לבעלי הדירות הסכום ששולם עד סוף השנה, אולם הנתבעים חישבו את ההפרש מהסכום השנתי מבלי להתייחס להחזר שבוצע.

תשלומים שבוצעו לפני תפוסה של 70%

36. הנתבעים טוענים שחויבו ביתר בסך של 30,894.20 ₪. בהקשר זה עולה מתצהיר וידר מטעמם, שלטענתם כל עוד לא נמסרו לפחות 70% מהדירות, המוכר הוא שצריך לשלם את ההוצאות ולא בעלי הדירות. התצהיר מפנה לנספח 10, שכולל סעיף להסכם המכר הקובע **דבר אחר** – שהקונים הם שיישאו בהוצאות הרכוש המשותף ולא המוכר כל עוד לא נמסרו לקונים לפחות 2/3 מהדירות בבניין והקונים לא יהיו רשאים מהמוכר להשתתף בעלות הוצאות הניהול של דירות שלא אוכלסו אלא בחלוף ששה חודשים. מכאן שהסעיף בהסכם אומר בדיוק את ההפך ממה שטוענים הנתבעים. מכל מקום, גם אם היה סיכום אחר בין הנתבעים למוכר, אין בו כדי לחייב את התובעת, שלא הייתה צד לכך. ככל שלנתבעים טענות כלפי המוכר, הרי שאין בכך כדי לפטור אותם מתשלום לחברת הניהול, התובעת, שנתנה להם את השירותים בפועל. לפיכך הטענה נדחית.

סכומים נוספים

37. סך של 3,811.29 לטכנוסו – שירות למחסום חניה – הטענה נכללה בסיכומי הנתבעים אף שהעד וידר מטעם הנתבעים עומת בחקירתו עם העובדה שמדובר בחידוש שירות שנתי עבור חלפים לתקופה שמיום 1.9.2020. מתשובותיו עולה שלא עמד על הטענה שנטענה בתביעה, שמדובר בתשלום שבוצע טרם כניסת התובעת לפעילות, ואף לא על הטענה שהרחיבה חזית בתצהירו שמדובר בבלאי שנבע משימוש קודם של הבניין המסחרי במחסום לפני אכלוס בניין המגורים, אלא העלה טענה כללית לגבי היעדר הסבר לעניין חלוקת הסכומים (פרוטוקול הדיון מיום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20.6.2023 עמוד 13 שורות 25-43). מכאן שהנתבעים לא הוכיחו שיש להשיב להם את הסכום הנטען.

38. סך של 150.43 ₪ לריווחית – נטען בסיכומי הנתבעים שהחשבונית לא הוצגה עד להגשת תצהירי הנתבעת, אולם לא הנתבעים לא הבהירו, מדוע, לאחר שהוצגה החשבונית הם ממשיכים לעמוד על כך שלא היו צריכים לשלם את הסכום. מכל מקום, עולה כי כטענת התובעת, אותה חשבונית צורפה כבר לכתב ההגנה שכנגד (נספח 3) והתובעת הבהירה שמדובר בהוצאה לצורך שירות לבניין המגורים. לפיכך הטענה נדחת.

39. סך של 1,650.15 ₪ לעופר שערים – הנתבעים טענו שיש לחייב את בעל החניון בסכום זה אולם לא נתנו לכך כל הסבר. הנתבעת הבהירה שמדובר בחלקו של בניין המגורים בהרכבת מנוע לתריס נגלל בחניון המשותף (אם כי ציינה שבניין המגורים חויב ב-33.33% בלבד מהעלות במקום 36% כפי חלקו האמיתי). מחקירת וידר מטעם הנתבעים עלה שהוא אינו כופר בעצם חובת התשלום אולם סבור שיש לראות מה הרווחים כתוצאה מהשימוש בחניון למפעיל החניון ולשקול חישוב אחר (עמוד 15 שורות 16-30). הנתבעים לא הפנו לכל בסיס בהסכם לטענה זו. מכאן שהנתבעים לא הוכיחו את טענתם לזכות להשבת הסכום האמור.

40. סך שך 837.83 ₪ בגין חשבונות חשמל – הנתבעים טענו במדובר בחיוב ביתר של בניין המגורים. אולם לטענת התובעת עולה שחיובי בניין המגורים בחשמל היו על פי המונה הספציפי של בניין המגורים. העד וידר מטעם הנתבעים הפנה לנספח 9 לתצהירי בו ביצע תחשיב כלשהו על בסיס סכומי חיובי החשמל שהופיעו באותו נספח, אולם מעיון בנספח עולה שהוא עוסק בחיובי החשמל של בניין המגורים בלבד, ועל כן לא מובן התחשיב שביצע העד, וגם לא עלה בידי העד להסביר בחקירתו הנגדית מהו הבסיס לטענתו מלבד אמירה כללית שלא הסבירו לו איפה המונה וטענה שהמערכות מעורבות (עמוד 15 שורות 31-50). מכיוון שהמסמך שאליו הפנה עד הנתבעים מתייחס באופן מפורש לחשבונות החשמל של בניין המגורים בלבד, איני מקבלת את טענות עד הנתבעים, שניכר שהן מבוססות על השערות בלבד. לפיכך הטענה נדחת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. סך של 1,358 ₪ בגין עמלות העברת מט"ח – לטענת הנתבעים יש לחייב את הדייר המשלם ולא את קופת הוועד. בחקירתו הנגדית חזר בו עד הנתבעים מהטענה, והסכים שמדובר בעמלות באופן כללי (עמוד 18 שורות 3-7). מכל מקום, בדומה לעניין מכפילי החניה, גם אם אכן היה על התובעת לחייב רק את מעבירי המט"ח בעמלות האמורות, הרי שהיה על התובעים להוכיח מי מבעלי הדירות, מבין התובעים שכנגד, שילם ביתר לתובעת וכמה שילם ביתר, שהרי מי ששילם את הסכומים על פי הסכם הניהול הם בעלי הדירות ולא הנציגות. חלק מבעלי דירות כאמור, הם חלק מהתובעים שכנגד שאמורים להיות מחויבים בעמלות האמורות, ועל כן לא רק שאין מקום להשיב להם כספים, אלא שלאור הנטען, יש לחייבם להשיב כספים לבעלי דירות אחרים שאינם אמורים להיות מחויבים בהן. מכיוון שלא הוכח מהם הסכומים שנגבו ביתר, ומאלו בעלי דירות, כאשר לפחות מחלקם משתמע מטענת הנתבעים שלא נגבו סכומים ביתר אלא בחסר, הרי שלא הוכח הנטען בעניין זה. הנתבעים לא חולקים על כך שהסכום שולם בפועל על ידי התובעת, ולפיכך מדובר בכל היותר בתשלום שהיה מקום לחלקו בדרך אחרת בין בעלי הדירות, התובעים שכנגד, אך לא בסכום שבעלי הדירות, כולם יחד, זכאים להשבתו.

42. סך של 3,159.83 ₪ בגין עבודות חשמל - לטענת הנתבעים לא פורט כיצד העבודות קשורות לבניין המגורים, וכן כי היה על התובעת להתייעץ איתם לפני ביצוע עבודות כאמור. התובעת טענה שמדובר בעבודות חשמל שנועדו להפריד את מערכות החשמל בין הבניינים וכחלק מכך הותקנו מוני חשמל נפרדים על פיהם יחויבו הדיירים בחלקם בחשבון החשמל של קומות החניון. חלוקת העבודות באופן שווה בין בניין המגורים לבניין המסחרי היא סבירה בהתחשב באופי העבודות שבוצעו (ר' סעיף 22 לתצהיר מיטל לוי מטעם התובעת) ותואמת את סעיף 5(ו) להסכם הניהול לעניין שיקול הדעת שניתן לתובעת לעניין חלוקת ההוצאות בין אגבי הבית המשותף. מחקירת העד וידר מטעם הנתבעים עלה שאינו כופר בכך שהעבודה בוצעה, ושאכן יש מקום לביצוע הפרדה של החשמל בחניון אלא שלטענתו היה צורך לשתף קודם לכן את נציגות הדיירים (עמוד 18 שורות 21-49 עמוד 19 שורות 1-6). מכיוון שלא הוכח שהסכם הניהול מחייב שיתוף מוקדם של הנציגות בהוצאות כאמור, ולא הוכח שבניין המגורים חויב מעבר לחלקו, לא הוכח שהנתבעים זכאים להשבת הסכום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. סך של 392.97 ₪ וסך של 1863.23 ₪ בגין הוצאות רכב קבועות ומשתנות – לטענת הנתבעים השימוש ברכב לא נעשה עבור דיירי הבניין. לטענת התובעת, הסכם הניהול מעניק לה שיקול דעת באשר לאופן מתן השירותים ועובד מטעמה נוסע בין הפרויקטים השונים שהיא מנהלת וההוצאות מחולקות בין 24 הפרויקטים. טענת התובעת לא נתמכה בכל ראיה שהיא ולא נתנה לה כל התייחסות בתצהיר מטעמה, והחשבונות שצורפו בנוגע לרכב לתצהיר הנתבעים כוללים נסיעות שונות כגון בכביש 6, שלא ברור מה הקשר שלהם לשירותים הניתנים לנתבעים. מכאן שאין באמור בהסכם כדי לתת לתובעת זכות לגבות באופן שרירותי הוצאות רכב המשמש גם לטענתה, לפרויקטים רבים ואחרים, מבלי להראות קשר בין הוצאות כאמור לבית המשותף. בחקירתו הנגדית של התובע לא נסתרה הטענה שלא קיים רכב הנותן שירותים לבניין במגורים (עמוד 20 שורות 2-30). קיומו של רכב כאמור גם אינו מתועד בהסכם. בנסיבות אלו, הרימו הנתבעים (התובעים שכנגד) את הנטל להוכיח שלא מדובר בהוצאות שהוצאו לצורך תחזוקת הבית המשותף, ואין להן כל בסיס בהסכם. לפיכך אני קובעת שאכן לא היה מקום לגבות את הסכומים האמורים והנתבעים זכאים להשבתם.

44. סך של 1909.30 ₪ ששולם למנהל חשבונות של התובעת – לטענת הנתבעים יש להשיב את הסכום משום שהכרטסת שגויה ונוהלה בחוסר מקצועיות. הנתבעים אינם כופרים בעלות הנהלת החשבונות ששולמה על ידי התובעת, אלא מבקשים את החזר הסכום בגין עבודה לא מקצועית לטענתם. הנתבעים לא הוכיחו שהנהלת החשבונות נוהלה באופן רשלני, מהטענותיהם עולה כי הם חולקים לרוב על מהות החיובים ולא על קיומם. כמו כן גם אם נפלו ליקויים בהנהלת החשבונות, אין הדבר פוטר את הנתבעים מלשלם על העבודה שבוצעה וששולם עליה בפועל, ואין בכך כדי להביא למסקנה שהם זכאים לקבל בדיעבד החזר על התשלום בגין עבודה זו.

45. סך של 20,872 ₪ החזר דמי ניהול – מכיוון שהנתבעים טוענים שעל התובעת להשיב סך כולל של 160,556.58 ₪ בגין הוצאות שגבתה לטענתם שלא כדין, לטענתם עליה להשיב גם את הסך האמור המהווה 13% מהסכום שנגבה בגין דמי ניהול על אותם סכומים.

הטענה נדחת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראשית, כעולה מהאמור לעיל, נמצא כי הנתבעים אינם זכאים להשבה של הרוב המכריע של הסך האמור.

שנית, הסך שממנו חושבו האחוזים האמורים כולל סכום נכבד של 59,941.65 ₪ של כל דמי הניהול ששולמו לנתבעת בתקופת הניהול (ואשר נדונו לעיל) – כך שלמעשה מבוקש בהקשר זה החזר כפול.

46. סך של 30,842 ₪ שהם 17% מכל סכומי ההוצאות שנטענו בתביעה שכנגד, בשל טענת הנתבעים שהתובעת גבתה "מע"מ על מע"מ".

הטענה נדחית.

ראשית, הנתבעים לא הוכיחו שהנתבעת גבתה מע"מ נוסף על המע"מ שנגבה בגין סכומי ההוצאות. מהעדויות עלה שכל שהנתבעת גבתה הוא מע"מ על שכר הניהול ששולם לה, וזאת בהתאם להסכם הניהול. מהראיות עלה שהמע"מ שנגבה על ההוצאות נגבה פעם אחת ולא פעמיים (ר' עמוד 26 שורות 1-6). על יתר ההוצאות, לרבות הוצאות השכר ששילמה, חייבה במע"מ פעם אחת, וזאת כפי שאכן עליה לעשות על פי דין [לעניין זה ר' ע"א 8669/07 ז.א. אחזקה ושירותים בע"מ נ' מנהל המכס והמע"מ (נבו 29.12.2009) אליו הפנתה התובעת בסיכומיה, אשר נסיבותיו דומות].

שנית, לא מובן מה הקשר בין הסכום המהווה 17% מההוצאות שהנתבעים כללו בכתב התביעה שכנגד, כהוצאות שלטענתם נגבו מהם ביתר, לבין סכומי ה"מע"מ על מע"מ" שנטען שתובעת גבתה מהם באופן כללי, על כלל ההוצאות. מה גם שבאשר לדמי הניהול, עולה כי מדובר בדרישה להחזר כפול.

שלישית, ככל שהטענה מתייחסת להשבת מע"מ שכביכול נגבה בנוסף על אותן הוצאות שלטענת הנתבעים לא היה מקום לגבות מהם, הרי שבהקשר זה רובן המכריע של טענות הנתבעים נדחו, ועל כן גם לשיטתם לא ניתן לחייב בהחזר לפי רכיב זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/159/2022, 1/267/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיום

47. לאור האמור התביעה העיקרית מתקבלת והתביעה שכנגד נדחת למעט לעניין סכום של 2,256.2 ₪ שנגבו מהנתבעים ביתר, בצירוף סך של 13% בתוספת מע"מ שנגבו על הסך האמור בגין דמי הניהול, וסה"כ סך של 2,599.37 ₪, ועל כן מתוך הסך של 122,403.38 ₪ שעל הנתבעים לשלם לתובעת, יופחת הסכום האמור. הסכום שעל הנתבעים לשלם לתובעת יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (3.5.2022) ועד ביצוע התשלום המלא בפועל.

48. באשר להוצאות ההליך, בשל הסכמת הנתבעים לחישוב סכום התביעה העיקרי, דבר שייעל את הדיון בתביעה העיקרית, אך בשל דחיית עיקר הסעדים שנתבעו בתביעה שכנגד, על הנתבעים לשלם לתובעת הוצאותיה בסך של 16,000 ₪.

ניתן היום, ז' ניסן תשפ"ד, 11 אפריל 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים